

Empresa y clasificación empresarial en Colombia

Breve descripción:

Este componente formativo explica el concepto de empresa en Colombia y desarrolla los criterios más usados para su clasificación (actividad económica, tamaño empresarial y origen del capital/finalidad). El propósito pedagógico es que el aprendiz pueda reconocer y justificar la clasificación de una empresa real o hipotética con base en la normativa vigente y en estándares oficiales.

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Marco normativo base para comprender la empresa en Colombia	4
2. Concepto de la empresa en Colombia y nociones asociadas.....	6
3. Clasificación de las empresas.....	7
3.1. Clasificación por actividad económica (CIIU).....	10
3.2. Clasificación por tamaño empresarial	12
3.3. Clasificación por origen del capital y finalidad	17
4. Formas de organización jurídica de la empresa.....	22
4.1. Clasificación según la forma de asociarse.....	22
4.2. Clasificación por la función social y finalidad	23
4.3. Formas jurídicas mercantiles más comunes	24
4.4. Formas asociativas de economía solidaria	27
4.5. Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).....	28
4.6. Sociedades BIC como condición de propósito	29
Síntesis	30
Glosario	31
Referencias bibliográficas	34
Créditos	36

Introducción

La empresa constituye el eje central de la organización económica y social, actuando como el motor que produce bienes y servicios mientras genera relaciones comerciales que impactan el desarrollo nacional. En el contexto colombiano, se reconoce como la base del progreso y posee una función social inherente, lo que implica el cumplimiento de normativas específicas que regulan su interacción con el Estado, sus trabajadores y el mercado en general.

Comprender la naturaleza empresarial requiere identificar sus criterios de clasificación estándar, los cuales permiten categorizar a las organizaciones según su actividad económica, su tamaño medido por ingresos y macrosector y el origen de su capital. Estas distinciones no son meramente teóricas, sino que resultan fundamentales para la caracterización empresarial, el acceso a instrumentos de apoyo y el cumplimiento de los procesos de registro legal.

Este análisis se desarrolla de manera progresiva para explicar cómo se articulan los conceptos técnicos con las formas jurídicas de constitución. Al dominar estas definiciones y clasificaciones bajo la normativa vigente, es posible interpretar con precisión el entorno económico y las dinámicas organizacionales que rigen la realidad empresarial en el país.

1. Marco normativo base para comprender la empresa en Colombia

El marco normativo explica la regulación y responsabilidad de la empresa en Colombia. La Constitución garantiza la libertad económica, reconoce su función social y permite la intervención del Estado para proteger el interés general. Además, el Código de Comercio define la empresa como una actividad económica organizada y diferencia los conceptos de empresa, comerciante y establecimiento de comercio.

A continuación, se presentan las principales normas jurídicas que fundamentan y orientan el desarrollo del presente componente formativo, las cuales permiten comprender el marco legal aplicable al estudio de la empresa en Colombia.

Constitución Política

- **Artículo / acto:** Arts. 333-334.
- **¿Qué establece?** Libertad económica; función social de la empresa; intervención del Estado.
- **¿Cómo se usa?** Explica por qué existen obligaciones y controles empresariales.

Código de Comercio (Decreto 410/1971)

- **Artículo / acto:** Art. 25.
- **¿Qué establece?** Concepto legal de empresa como actividad económica organizada.
- **¿Cómo se usa?** Define empresa y diferencia empresa vs. lugar o nombre.

Código de Comercio (Decreto. 410/1971)

- **Artículo / acto:** Art. 10.
- **¿Qué establece?** Concepto de comerciante.
- **¿Cómo se usa?** Ubica quien ejerce profesionalmente actividades mercantiles.

Código de Comercio (Decreto. 410/1971)

- **Artículo / acto:** Art. 515.
- **¿Qué establece?** Definición de establecimiento de comercio.
- **¿Cómo se usa?** Aclara que el establecimiento no es sinónimo de empresa.

Ley 590/2000 y Ley 905/2004

- **Artículo / acto:** mipymes.
- **¿Qué establece?** Marco para promover mipymes y su enfoque de clasificación.
- **¿Cómo se usa?** Justifica la categoría micro/pequeña/mediana como referencia de política pública.

2. Concepto de la empresa en Colombia y nociones asociadas

En Colombia, la empresa es una actividad económica organizada para producir bienes o prestar servicios, diferenciándose del local o la marca. Se entiende como la integración de recursos, personas y procesos orientados a generar valor bajo reglas y controles establecidos.

Con el fin de profundizar en el concepto de empresa en Colombia y sus nociones relacionadas, se presentarán las principales diferencias entre empresa, comerciante y establecimiento de comercio.

- **Empresa.** Actividad económica organizada. Se refiere a lo que se hace (producir, vender, prestar servicios). Referente: Código de Comercio, Art. 25.
- **Comerciante.** Quien ejerce profesionalmente actividades mercantiles. Puede ser persona natural o jurídica. Referente: Código de Comercio, Art. 25.
- **Establecimiento de comercio.** Conjunto de bienes organizados para desarrollar la empresa (local, mobiliario, inventarios, etc.). Referente: Código de Comercio, Art. 515.

3. Clasificación de las empresas

Clasificar una empresa consiste en ubicarla en categorías que permitan describir claramente su actividad, tamaño y condiciones de operación, facilitando su comprensión y comparación dentro del entorno económico.

Entender la clasificación empresarial es fundamental para una gestión exitosa. Se invita a explorar estos criterios clave para optimizar procesos y cumplir con la normativa.

Empresa pequeña

- Operaciones simples.
- Decisiones centralizadas.

Empresa grande

- Procesos complejos.
- Mayor control interno.

¿Para qué sirve clasificar?

- Definir roles.
- Organizar procesos.
- Planear crecimiento.

Las empresas se clasifican mediante criterios complementarios que permiten describirlas integralmente y comprender su funcionamiento dentro del entorno económico. En esta sección se conocerán las categorías para entender la normativa y realidad organizacional.

Actividad económica

¿Qué hace la empresa?

Identifica la actividad principal desarrollada por la organización según la clasificación CIIU del DANE.

Ejemplos:

- Comercio.
- Manufactura.
- Servicios.

Tamaño

¿Qué tan grande es?

Se determina según los ingresos anuales y el macrosector económico.

Clasificación:

- Microempresa.
- Pequeña empresa.
- Mediana empresa.
- Gran empresa.

Capital y finalidad

¿Quién financia y para qué existe?

Identifica la procedencia de los recursos y el propósito económico o social.

Tipos:

- Privada.
- Pública.
- Mixta.
- Con ánimo de lucro.
- Sin ánimo de lucro.

La clasificación empresarial facilita el cumplimiento normativo y la gestión estratégica. Se invita a explorar estos criterios para comprender su utilidad en el sistema económico.

- **Análisis empresarial.** Facilita entender cómo funciona una empresa frente a otras.
- **Planeación empresarial.** Permite planear el desarrollo empresarial.
- **Toma de decisiones internas.** Ayuda a mejorar la administración.
- **Apoyo institucional y financiero.** Facilita acceso a beneficios empresariales.
- **Análisis estadístico y sectorial.** Apoya el análisis económico del país.

3.1. Clasificación por actividad económica (CIIU)

La CIIU es un sistema estándar que organiza las actividades económicas para identificar el objeto principal de las empresas. En Colombia, es oficializada por el DANE y facilita el análisis sectorial, los reportes y la caracterización empresarial.

Comprender la estructura de la CIIU facilita la ubicación técnica de cualquier actividad económica. Seguidamente, se presentarán los niveles jerárquicos que componen este sistema.

Sección (letra)

- **¿Qué representa?** Grandes agrupaciones de actividades.
- **¿Cómo se usa?** Ubicar el sector general (ej. comercio, manufactura, servicios).

División (2 dígitos)

- **¿Qué representa?** Subconjunto dentro de la sección.
- **¿Cómo se usa?** Acotar el tipo de actividad principal.

Grupo (3 dígitos)

- **¿Qué representa?** Mayor especificidad dentro de la división.
- **¿Cómo se usa?** Comparar actividades similares.

Clase (4 dígitos)

- **¿Qué representa?** Actividad más específica para registro.
- **¿Cómo se usa?** Seleccionar la clase que mejor describe la actividad principal.

Por su importancia, a continuación, se presenta la estructura general de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la cual organiza las actividades económicas en secciones y divisiones para facilitar la identificación y clasificación empresarial.

Tabla 1. Estructura general del CIIU

Sección	Descripción	Divisiones
A	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	01 - 03
B	Explotación de minas y canteras	05 - 09
C	Industrias manufactureras	10 - 33
D	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	35
E	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	36 - 39
F	Construcción	41 - 43
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	45 - 47
H	Transporte y almacenamiento	49 - 53
I	Alojamiento y servicios de comida	55 - 56
J	Información y comunicaciones	58 - 63
K	Actividades financieras y de seguros	64 - 66
L	Actividades inmobiliarias	68
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas	69 - 75
N	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	77 - 82

Sección	Descripción	Divisiones
O	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	84
P	Educación	85
Q	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	86 - 88
R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	90 - 93
S	Otras actividades de servicios	94 - 96
T	Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	97 - 98
U	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	990

3.2. Clasificación por tamaño empresarial

La clasificación por tamaño empresarial en Colombia permite orientar apoyos, análisis y segmentación empresarial. Se basa en el marco MiPymes y el Decreto 957 de 2019, que define categorías según ingresos anuales y macrosector económico y, para ello, se abordará el procedimiento para clasificar por tamaños las empresas.

Paso 1

- **¿Qué se hace?** Identificar el macrosector (manufactura, servicios o comercio).
- **¿Por qué es importante?** El Decreto 957 de 2019 establece rangos distintos por macrosector.

Paso 2

- **¿Qué se hace?** Estimar los ingresos por actividades ordinarias anuales.
- **¿Por qué es importante?** La clasificación se basa en ingresos anuales, no en número de empleados.

Paso 3

- **¿Qué se hace?** Comparar los ingresos con los rangos vigentes en UVT para ese macrosector.
- **¿Por qué es importante?** Permite ubicar la empresa como micro, pequeña, mediana o grande.

Paso 4

- **¿Qué se hace?** Justificar la clasificación y registrar la fuente consultada del rango vigente.
- **¿Por qué es importante?** Fortalece hábitos de trazabilidad y consulta normativa.

Antes de analizar los rangos oficiales, se explorará cómo las empresas evolucionan según su formalización, procesos y organización, comprendiendo los desafíos de gestión que surgen al pasar de microempresa a gran empresa.

A continuación, se presenta un pódcast que explica de manera detallada la caracterización del sitio, abordando sus componentes físicos, bióticos y socioeconómicos como elementos clave para el análisis ambiental previo a cualquier intervención.

Transcripción pódcast. De microempresa a gran empresa: cómo evolucionan las organizaciones según su tamaño

Hombre

De microempresa a gran empresa, ¿cómo evolucionan las organizaciones según su tamaño? No es lo mismo dirigir un negocio familiar que coordinar una empresa con cientos de trabajadores. A medida que las organizaciones crecen, también cambia su manera de operar. Y más allá de los rangos legales o de los ingresos, lo que realmente permite entender una empresa es cómo organiza su trabajo.

Mujer

Porque el tamaño de una empresa no sólo se refleja en cuánto vende, también se nota en cómo se toman las decisiones, cómo se distribuyen las responsabilidades y qué tan organizados están sus procesos.

Hombre

Por ejemplo, en una microempresa muchas actividades dependen directamente del dueño. Es común que una misma persona atienda a los clientes, lleve las cuentas, coordine las compras y supervise la producción.

Mujer

Eso hace que la operación sea más simple, pero también más sensible a cualquier cambio. Cuando muchas funciones se concentran en pocas personas, cualquier dificultad puede afectar rápidamente el funcionamiento del negocio.

Hombre

Cuando la empresa crece y entra en la categoría de pequeña empresa, empiezan a notarse cambios en la forma de trabajar. Las tareas se distribuyen, alguien se encarga de las ventas, otra persona de la administración y comienzan a organizarse controles básicos sobre inventarios, la caja o la facturación.

Mujer

Ese paso también suele venir acompañado de mayor formalización. Las empresas empiezan a relacionarse con proveedores, entidades financieras o clientes que exigen registros, documentos y procesos más organizados.

Hombre

Si el crecimiento continúa y la organización se convierte en mediana empresa, la estructura se vuelve más compleja. Los procesos están más definidos, aparecen roles especializados y la planeación comienza a ocupar un lugar central dentro de la gestión.

Mujer

En ese punto ya no se trata solo de operar el día a día, también es necesario planear, coordinar áreas, controlar resultados y tomar decisiones con la información cada vez más organizada.

Hombre

Finalmente están las grandes empresas, donde la organización alcanza su mayor nivel de estructura. Aquí aparecen áreas especializadas, sistemas de control

interno más organizados y equipos dedicados a funciones como finanzas, logística o tecnología.

Mujer

La operación depende cada vez más de procesos estandarizados, indicadores de gestión y una planeación estratégica que permita coordinar actividades a gran escala.

Hombre

Por eso, cuando se habla del tamaño de una empresa, no se trata únicamente de las cifras o de los niveles de ingresos. También se trata de cómo evoluciona su forma de organizar el trabajo.

Mujer

Porque a medida que una empresa crece, también debe crecer su capacidad de gestión. Se requieren más procesos, mayor coordinación y una estructura capaz de sostener operaciones cada vez más amplias.

Hombre

El tamaño de una empresa no solo se mide por sus resultados económicos, también muestra cómo una organización se organiza, coordina su trabajo y crece en el tiempo.

Mujer

Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio.

Clasificación por tamaño empresarial según ingresos anuales (UVT) y macrosector

La clasificación por tamaño empresarial en Colombia se determina con base en los ingresos por actividades ordinarias anuales y el macrosector económico (manufactura, servicios o comercio). Estos rangos están definidos en UVT, por lo que el valor en pesos cambia cada año, pero los límites en UVT se mantienen como referencia normativa; cuando los ingresos superan el límite máximo de “mediana”, la empresa se clasifica como grande.

Tabla 2. Rangos de clasificación por tamaño empresarial (UVT) según macrosector

Macrosector	Microempresa	Pequeña empresa	Mediana empresa	Grande empresa
Manufacturero	≤ 23.563 UVT	> 23.563 y ≤ 204.995 UVT	> 204.995 y $\leq 1.736.565$ UVT	$> 1.736.565$ UVT
Servicios	≤ 32.988 UVT	> 32.988 y ≤ 131.951 UVT	> 131.951 y ≤ 483.034 UVT	> 483.034 UVT
Comercio	≤ 44.769 UVT	> 44.769 y ≤ 431.196 UVT	> 431.196 y $\leq$	$> 2.160.692$ UVT

3.3. Clasificación por origen del capital y finalidad

Las empresas también se clasifican según el origen del capital: privadas, públicas o mixtas, y su finalidad, con o sin ánimo de lucro, lo que permite comprender sus objetivos, control y formas de gestión. A continuación, se presentarán algunos ejemplos.

Actividad (ciiu): venta minorista de alimentos.

- **Macrosector:** comercio.
- **Tamaño (según ingresos):** micro o pequeña (según ingresos).
- **Capital/finalidad:** privada; con o sin ánimo de lucro.

Actividad (ciiu): servicios de alojamiento.

- **Macrosector:** servicios.
- **Tamaño (según ingresos):** pequeña o mediana (según ingresos).
- **Capital/finalidad:** privada; con o sin ánimo de lucro.

Actividad (ciiu): prestación de servicios educativos.

Macrosector: servicios.

Tamaño (según ingresos): variable (según ingresos).

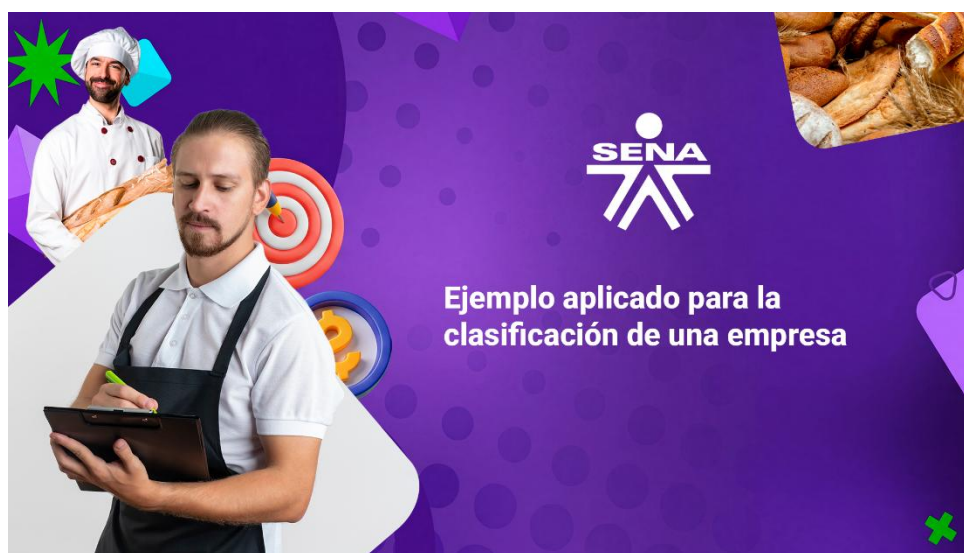
Capital/finalidad: pública o privada; con o sin ánimo de lucro.

Actividad (ciiu): prestación de servicios educativos.

- **Macrosector:** servicios.
- **Tamaño (según ingresos):** variable (según ingresos).
- **Capital/finalidad:** pública o privada; con o sin ánimo de lucro.

En el siguiente video se presenta, paso a paso, un ejemplo práctico de clasificación empresarial, aplicando criterios como actividad económica, tamaño empresarial, origen del capital y forma de organización jurídica para comprender su aplicación real.

Video 1. Ejemplo aplicado para la clasificación de una empresa



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Ejemplo aplicado para la clasificación de una empresa

En este ejemplo aprenderemos cómo clasificar una empresa paso a paso, analizando su actividad económica, tamaño y características organizacionales

La Panadería La Ceiba S.A.S. produce y vende pan en Bogotá. Tiene 12 empleados y sus ingresos anuales son de \$1.440 millones de pesos de pesos. El capital es de socios privados. Con esta información, ¡vamos a clasificarla!

Primero: ¿Qué hace realmente esta empresa? Aunque también vende, su actividad principal es transformar materias primas en pan.

Por lo tanto, su actividad económica es manufactura.

Segundo: Para obtener la clasificación CIIU seguimos la ruta de lo general a lo específico: Sección C; División 10; Grupo 108; y Clase 1081: “elaboración de productos de panadería”.

Ese es el código de clasificación de la panadería La Ceiba S.A.S.

Tercero: Como la actividad es manufactura, el macrosector para medir el tamaño de la empresa también es manufactura.

Cuarto: Para calcular el número de UVT, dividimos los ingresos anuales que recibió la panadería entre el valor de la UVT vigente, lo que nos da aproximadamente 27.495 unidades de valor tributario.

Quinto: Teniendo en cuenta el número de UVT, comparamos en la tabla del sector manufacturero.

La panadería La Ceiba S.A.S. está dentro del rango de pequeña empresa.

Sexto: Como los socios son particulares y no hay participación del Estado, la empresa es de capital privado.

Séptimo: La finalidad de La Ceiba S.A.S. es generar utilidades para sus socios. Por eso se trata de una empresa con ánimo de lucro.

Finalmente, se integran todos los resultados para definir la clasificación completa de la empresa.

Panadería La Ceiba S.A.S. es una pequeña empresa, de capital privado y con ánimo de lucro, perteneciente al sector manufacturero.

¡Aplica estos pasos para clasificar cualquier organización!

4. Formas de organización jurídica de la empresa

Además de clasificar una empresa por actividad económica o por tamaño, también es necesario comprender su organización jurídica. La forma jurídica define cómo se organiza legalmente la empresa y establece reglas sobre responsabilidad, administración y toma de decisiones. En términos generales, una empresa puede desarrollarse por una persona natural comerciante o a través de una sociedad comercial. La elección depende de los objetivos del proyecto, el número de participantes, la necesidad de separar patrimonios y el tipo de riesgo asumido. Artículo 10 (Decreto 410 - Código de Comercio.); (Colombia P. d., Ley 1258, 2008).

4.1. Clasificación según la forma de asociarse

Se invita a explorar el siguiente contenido para identificar las formas de organización jurídica y los modelos de asociación permitidos por la normativa legal vigente.

Unipersonal

- Una persona decide.
- Ejemplo: persona natural, E.U., S.A.S.
- Responsabilidad según patrimonio.

Pluripersonal (societaria)

- Dos o más socios.
- Sociedades comerciales.
- Distribución de roles y riesgos.

Asociativa solidaria

- Basada en solidaridad.
- Cooperativas y mutuales.
- Beneficio colectivo.

4.2. Clasificación por la función social y finalidad

La función social y la finalidad permiten diferenciar organizaciones que buscan generar utilidades para distribuirlas entre propietarios, organizaciones sin ánimo de lucro que reinvierten sus excedentes en su objeto social y modelos híbridos o de propósito que incorporan compromisos verificables con impactos sociales y ambientales. Esta clasificación aporta claridad sobre expectativas de gobierno, destinación de excedentes y tipo de control institucional aplicable. En este punto, se explorará sobre la clasificación por la función social y finalidad.

Con ánimo de lucro (mercantil)

Su finalidad es desarrollar una empresa mercantil y obtener utilidades para los propietarios, según reglas societarias o del comerciante.

Ejemplos: persona natural comerciante; sociedades comerciales.

Sin ánimo de lucro (ESAL)

No distribuye utilidades entre miembros; los excedentes se destinan al objeto social. Se constituye como persona jurídica civil con reglas específicas de reconocimiento/registro.

Ejemplos: fundaciones; asociaciones; corporaciones.

Economía solidaria

Organizaciones asociativas de propiedad colectiva o solidaria. Los excedentes se destinan a servicios, reservas y beneficios para asociados conforme a estatutos.

Ejemplos: cooperativas; fondos de empleados; mutuales.

Sociedad BIC (condición de propósito)

Cualquier sociedad comercial puede adoptar voluntariamente la condición BIC e incorporar prácticas y compromisos de beneficio e interés colectivo.

Ejemplos: S.A., S.A.S., Ltda. u otra sociedad comercial con condición BIC.

4.3. Formas jurídicas mercantiles más comunes

La actividad empresarial puede ejercerse como persona natural comerciante o mediante una persona jurídica. Esta última permite separar el patrimonio personal del empresarial y establecer reglas formales de administración y responsabilidad. A continuación, se expondrán las formas jurídicas mercantiles más comunes y rasgos comparados.

Persona natural comerciante

- **¿Cómo se asocia / capital?** Unipersonal. No hay capital social; opera con patrimonio personal afecto al negocio.
- **Responsabilidad:** en general, ilimitada frente a obligaciones del negocio (responde con su patrimonio).
- **Rasgos característicos:** modelo simple para iniciar; exige claridad contable y de obligaciones; el establecimiento de comercio puede registrarse.
- **Fuente:** Código de Comercio (Decreto. 410/1971).

Empresa unipersonal

¿Cómo se asocia / capital? Unipersonal. Patrimonio de la empresa separado del titular, con reglas de constitución e inscripción.

Responsabilidad: limitada al monto del aporte afecto a la empresa, salvo casos especiales previstos en la ley.

Rasgos característicos: figura creada para facilitar emprendimiento con separación patrimonial; se organiza por acto unipersonal.

Fuente: ley 222/1995.

Sociedad colectiva

- **¿Cómo se asocia / capital?** Pluripersonal. Aportes en partes de interés.
- **Responsabilidad:** socios responden solidaria e ilimitadamente.
- **Rasgos característicos:** relevante cuando existe alta confianza entre socios gestores; la responsabilidad es el elemento determinante.
- **Fuente:** Código de Comercio (Decreto. 410/1971).

Sociedad en comandita simple

- **¿Cómo se asocia / capital?** Pluripersonal. Dos clases de socios: gestores y comanditarios.
- **Responsabilidad:** gestores: ilimitada; comanditarios: limitada a aportes.
- **Rasgos característicos:** separa administración (gestores) de aporte de capital (comanditarios).
- **Fuente:** Código de Comercio (Decreto. 410/1971).

Sociedad en comandita por acciones

- **¿Cómo se asocia / capital?** Pluripersonal. Capital representado en acciones; hay gestores y accionistas.
- **Responsabilidad:** gestores: ilimitada; accionistas: limitada a aportes.
- **Rasgos característicos:** combina acciones con figura de gestores; útil cuando se requiere capital sin ceder dirección total.
- **Fuente:** Código de Comercio (Decreto. 410/1971).

Sociedad de responsabilidad limitada (Ltda.)

- **¿Cómo se asocia / capital?** Pluripersonal. Capital dividido en cuotas.
- **Responsabilidad:** limitada al monto de aportes.
- **Rasgos característicos:** reglas más cerradas para cesión de cuotas; tradicional en negocios familiares o de pocos socios.
- **Fuente:** Código de Comercio (Decreto. 410/1971).

Sociedad anónima (S.A.)

- **¿Cómo se asocia / capital?** Pluripersonal. Capital en acciones.
- **Responsabilidad:** limitada al monto de aportes.
- **Rasgos característicos:** modelo corporativo; generalmente exige órganos como asamblea, junta directiva y representante legal según estatutos.
- **Fuente:** Código de Comercio (Decreto. 410/1971).

Sociedad por acciones simplificada (S.A.S.)

- **¿Cómo se asocia / capital?** Unipersonal o pluripersonal. Capital en acciones; gran flexibilidad estatutaria.
- **Responsabilidad:** accionistas responden hasta el monto de sus aportes, salvo excepciones legales.
- **Rasgos característicos:** es la forma más usada por su flexibilidad: estatutos adaptables, órganos opcionales y posibilidad de un solo accionista.
- **Fuente:** Ley 1258/2008.

4.4. Formas asociativas de economía solidaria

Las organizaciones de economía solidaria priorizan la satisfacción de necesidades colectivas mediante cooperación y ayuda mutua, no la distribución de utilidades, y funcionan bajo reglas democráticas y un marco legal específico. Estas se presentan a continuación.

Cooperativa

- **Finalidad:** asociación de personas para producir, consumir o prestar servicios a sus miembros.
- **Rasgo distintivo:** propiedad colectiva y gestión democrática; excedentes se destinan según estatutos y reservas.

Fondo de empleados

- **Finalidad:** organización de trabajadores con vínculo común para prestar servicios y beneficios a asociados.

- **Rasgo distintivo:** vínculo laboral como elemento de asociación; reglas específicas de constitución y control.

Asociación mutua

- **Finalidad:** ayuda recíproca y servicios de previsión, asistencia y solidaridad entre asociados.
- **Rasgo distintivo:** constitución por asociados; prestación de servicios mutuales sin fin lucrativo.

4.5. Entidades sin ánimo de lucro (ESAL)

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) son personas jurídicas creadas para fines sociales o comunitarios sin distribuir utilidades, reguladas por normas que establecen su reconocimiento, registro y funcionamiento administrativo. Los tipos más frecuentes se presentarán en la siguiente tabla.

Tabla 3. Tipos frecuentes de ESAL: propósito, gobierno y fuente normativa

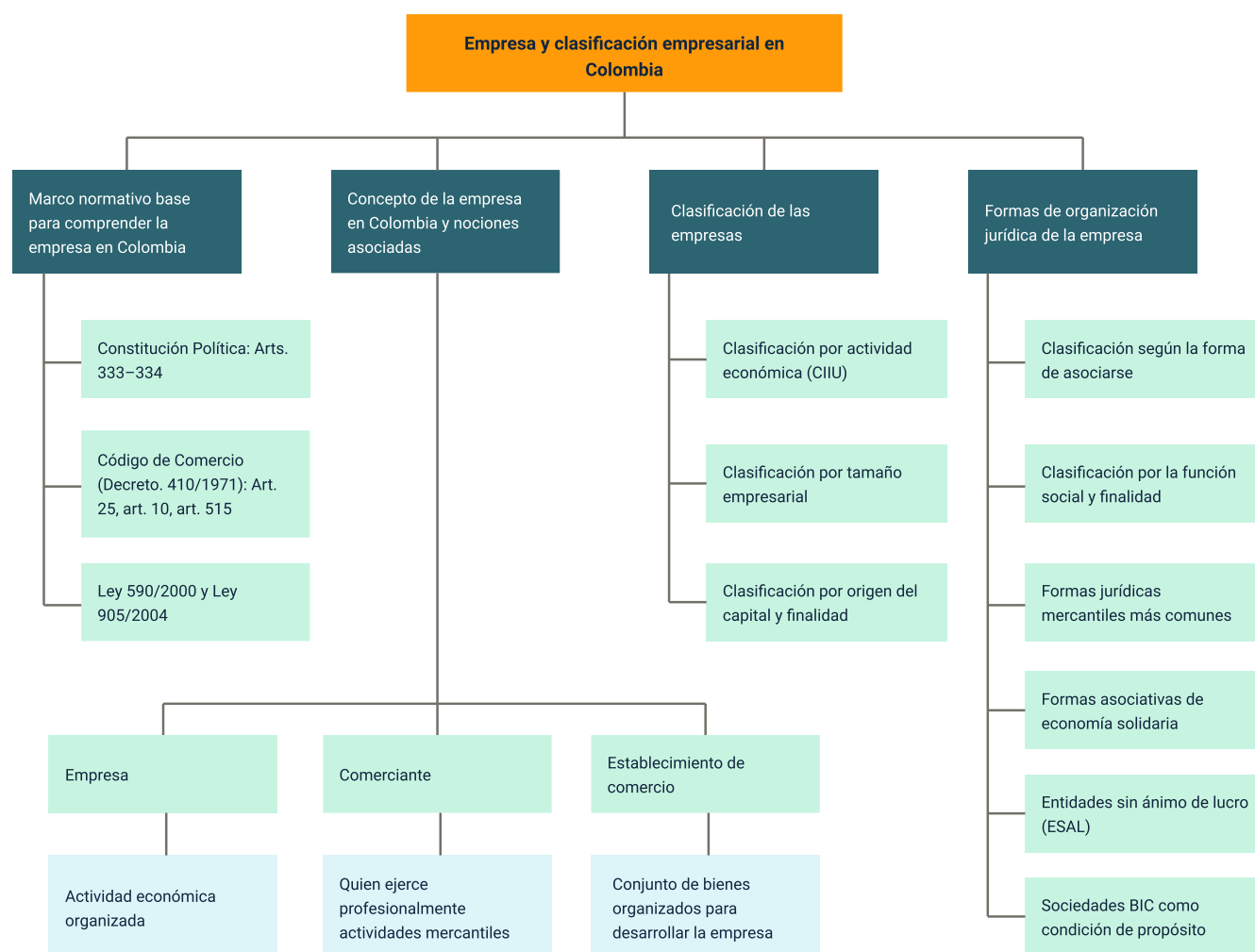
Tipo de ESAL	Propósito central	Elementos de constitución y gobierno	Fuente
Fundación	Afectación de un patrimonio a un fin de interés general.	Se basa en bienes destinados a un propósito; requiere estatutos y órganos de dirección/representación.	Código Civil (Ley 57/1887, art. 633 y ss.); D. 2150/1995
Corporación / asociación	Agrupación de personas para un fin común sin reparto de utilidades.	Se soporta en la voluntad asociativa; estatutos; asamblea/órganos; representación legal.	Código Civil (Ley 57/1887, art. 633 y ss.); D. 2150/1995
Registro y publicidad de ESAL	Asegura identificación y trazabilidad de la persona jurídica frente a terceros.	Reglas de inscripción y control de homonimia en cámara de comercio; actualización de libros y datos básicos.	D. 427/1996

4.6. Sociedades BIC como condición de propósito

Las sociedades comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) no son un tipo societario adicional, sino una condición legal que puede adoptar cualquier sociedad comercial existente o futura. Esta condición implica incorporar en los estatutos compromisos y prácticas de beneficio e interés colectivo, y cumplir con reglas de reporte y verificación definidas por la reglamentación. Su propósito es hacer explícita una gestión empresarial que combine rentabilidad con impacto social y ambiental.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Actividad económica: conjunto de acciones organizadas que realiza una empresa para producir bienes o prestar servicios dentro del mercado.

Ánimo de lucro: finalidad empresarial orientada a obtener utilidades económicas para ser distribuidas entre propietarios o socios.

Capital: recursos financieros o patrimoniales aportados para el funcionamiento y desarrollo de una empresa.

CIIU: clasificación Industrial Internacional Uniforme, sistema oficial que organiza las actividades económicas según estándares del DANE.

Clasificación empresarial: proceso de categorización de las empresas según criterios como actividad económica, tamaño, origen del capital y finalidad.

Código de Comercio: conjunto de normas que regulan las actividades mercantiles, la empresa y los comerciantes en Colombia.

Comerciante: persona natural o jurídica que ejerce de manera profesional actividades mercantiles.

Empresa: actividad económica organizada que integra recursos, personas y procesos para producir bienes o prestar servicios.

Empresa grande: empresa cuyos ingresos anuales superan el rango máximo establecido para la mediana empresa según el macrosector.

Empresa mediana: empresa cuyos ingresos anuales se ubican dentro de los rangos definidos para la mediana empresa según el Decreto 957 de 2019.

Empresa pequeña: empresa con operaciones y estructura organizacional limitada, clasificada según ingresos anuales y macrosector.

Empresa unipersonal: forma jurídica en la que una sola persona constituye una empresa con patrimonio separado del personal.

Entidad sin ánimo de lucro (ESAL): persona jurídica que no distribuye utilidades y reinvierte sus excedentes en su objeto social.

Establecimiento de comercio: conjunto de bienes organizados para desarrollar la actividad empresarial, como local, inventarios y mobiliario.

Función social de la empresa: principio constitucional que reconoce la responsabilidad de la empresa frente al bienestar general y el interés público.

Macrosector económico: empresa con ingresos anuales más bajos dentro de su macrosector, según rangos definidos en UVT.

MiPymes: conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas, objeto de políticas públicas de promoción y apoyo.

Origen del capital: procedencia de los recursos financieros de la empresa, que puede ser privada, pública o mixta.

Persona jurídica: entidad creada legalmente con derechos y obligaciones propias, distinta de las personas que la conforman.

Persona natural comerciante: individuo que desarrolla actividades mercantiles respondiendo con su patrimonio personal.

Sociedad BIC: condición voluntaria que puede adoptar una sociedad comercial para integrar propósitos sociales y ambientales verificables.

Sociedad comercial: persona jurídica constituida por dos o más socios para desarrollar actividades mercantiles.

Sociedad por acciones simplificada (S.A.S.): tipo societario flexible que permite uno o varios accionistas y estatutos adaptables.

Tamaño empresarial: clasificación de la empresa según sus ingresos anuales y el macrosector económico al que pertenece.

UVT: unidad de Valor Tributario usada como referencia para expresar rangos de ingresos y obligaciones tributarias.

Referencias bibliográficas

Colombia, A. N. (1991). Constitución Política de Colombia, artículos 333 y 334.

Gaceta Constitucional 116 del 20 de julio de 1991.

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Colombia, P. d. (1995). Ley 222.

Colombia, P. d. (1998). Ley 489.

Colombia, P. d. (2000). Ley 590

Colombia, P. d. (2008). Ley 1258.

DANE. (2022). CIIU REV.4 A.C. Obtenido de

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf?utm_source

DANE. (2025). Boletín técnico - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). Resolución 0549. Obtenido de

<https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2020/Resolucion-0549-de-2020.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2021). Resolución 1505. Obtenido de

<https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2021/Resolucion-1505-de-2021.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022). Resolución 2306. Obtenido de

<https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/resoluciones/2022/Resolucion-2306-de-2022.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2012). Resolución 066. Obtenido de

https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/Resolucion066_2012.pdf

Patiño, J. S. (2024). Una mirada a las MiPymes en Colombia. Bogotá.

Presidencia de la República de Colombia. (2019). Decreto 957.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del ecosistema	Centro Agroturístico- Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Germán Adolfo Rodríguez Pulido	Experto temático	Centro Comercio y Servicios- Regional Risaralda
Paola Andrea Tello Zambrano	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Paula Marcela Vidal Quintero	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jorge David Barbosa Losada	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila